



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII^ CIVILE

La Corte, nelle persone dei Magistrati:

Dott. Nicola Pannullo	Presidente rel.
Dott. Gisella Dedato	Consigliere
Dott. Paolo Russo	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 2062 / 2020 trattenuta in decisione senza termini all'udienza del 21/04/2022 , promossa

da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) elettivamente domiciliata in Roma via dei Monti Parioli 8/A presso lo studio dell'Avv. BOSCAGLI ADRIANA , che la rappresenta e difende in virtù della procura alle liti in atti

- appellante -

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliato in VIA G.B. TIEPOLO, 4 00196 ROMA presso lo studio dell'Avv. SPERTI ISIDORO , che lo rappresenta e difende, in virtù della procura alle liti in atti

- appellato - appello incidentale-

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.5022/2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con sentenza n. 5022/2020 il Tribunale di Roma, decidendo sulla domanda di scioglimento legale della comunione proposta con atto di citazione notificato il 29.01.2016 da CP_1 Controparte_1 nei confronti dell'ex coniuge Parte_1, così decideva:

“- Dispone lo scioglimento della comunione tra i coniugi avente ad oggetto i beni di seguito identificati: -Appartamento di civile abitazione, parte di un complesso condominiale in Roma, via Cassia 1110 / via Barbarano Romano 12, scala 7, piano 2, interno 4, confinante con vano ascensore, appartamento interno 5 scala 7, distacchi scoperti verso area condominiale per tre lati, appartamento interno 5 scala 6, distinto in catasto urbano di Roma al foglio 203, particella 948, subalterno 40; consistenza catastale vani 7, categoria A/2, - Il box auto in Roma, accesso principale da via Cassia 1110, distinto con l'interno 4 ubicato nell'autorimessa comune al piano interrato dell'edificio scala 7, con accesso dalla rampa carrabile / viabilità condominiale; confinante con box auto n. 5 scala 7, terrapieno, spazio di manovra comune, box auto n. 6 scala 6, distinto in catasto urbano di Roma al foglio 203, particella 948, subalterno 61, consistenza catastale mq 44, categoria C/6; - posto auto scoperto in Roma, accesso principale da via Cassia 1110, distinto con il numero 48, piano terra, confinante con posto auto scoperto 49, con posto auto 47 e con spazio di manovra, distinto in catasto urbano di Roma al foglio 203, particella 948, subalterno 22, consistenza catastale mq 10, categoria C/6; - posto auto scoperto in Roma, accesso principale da via Cassia 1110, distinto con il numero 23, piano terra, antistante l'edificio 1 confinante con posto auto scoperto 24, con distacco verso proprietà CP_2 e con spazio di manovra, salvo altri, distinto in catasto urbano di Roma al foglio 203, particella 1, subalterno 24, consistenza catastale mq 10, categoria C/6; -posto auto scoperto in Roma, accesso principale da via Cassia 1110, distinto con il numero 24, piano terra, antistante l'edificio 1, confinante con posto auto scoperto 23, con posto auto scoperto 25 e con spazio di manovra, salvo altri, distinto in catasto urbano di Roma al foglio 203, particella 1, subalterno 25, consistenza catastale mq 10, categoria C/6; Appartamento uso ufficio privato al piano terra, parte di un complesso condominiale in Roma, via Nera 4 – 6 – 8 e via Salaria 390 – 394, con accesso da via Filomarino 10, confinante con condominio via Filomarino 14, salvo altri, distinto in catasto urbano di Roma al foglio 569, particella 284, subalterno 506; consistenza

catastale vani 6,5, categoria A/10; -Dispone la formazione di due lotti, come individuati nella consulenza tecnica d'ufficio, sussunti sub A) e B); Determina in euro 57.600 il conguaglio dovuto dall'assegnatario del lotto B che ricomprende l'immobile in via Filomarino n.10, con interessi come precisato in motivazione; Determina in euro 45.000,00 l'indennità di occupazione degli immobili in via Cassia 1110, determinata all'attualità; Determina in euro 66.000,00 l'indennità di occupazione dell' immobile in via Filomarino, determinata all'attualità; Condanna l'attore al pagamento a favore della convenuta di euro 21.000,00 a titolo di indennità di occupazione, all'esito della compensazione della somma di euro 45.000,00 dovuta da Parte_1 a Controparte_1 , con interessi dalla domanda al saldo; Condanna la convenuta alla restituzione del 50% dei ratei di mutuo pagati da Controparte_1 a decorrere dal 1° febbraio 2014(primo mese successivo allo scioglimento della comunione legale) fino alla pronuncia della presente sentenza, oltre al 50% dei ratei di mutuo maturati fino allo scioglimento della comunione ordinaria , con interessi dalle singole scadenze al saldo; Condanna la convenuta alla restituzione a [...] Controparte_1 dei beni mobili elencati nella comparsa di costituzione sub d) e) i) l) n) , pag.8; Dispone che il sorteggio tra i quotisti sia effettuato a seguito di apposita istanza , ove si siano verificate le condizioni precisate in motivazione; Rigetta ogni altra domanda; Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio . Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente [...] Org_1

Roma. Roma 02/03/2020 .

Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1 che , censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma.

Si è costituito Controparte_1 che ha resistito al gravame ed ha proposto appello incidentale limitatamente alla data iniziale di decorrenza del rimborso del 50% dei ratei di mutuo. richiesta dal 4 agosto 2009, data della separazione personale dei coniugi con ordinanza presidenziale, e non dalla data del 1 febbraio 2014 (primo mese successivo allo scioglimento della comunione legale) come statuito dal primo Giudice.

All'udienza del 31 marzo 2022 fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuna delle parti è comparsa e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. al 21 aprile 2022

A tale udienza, assenti le parti, la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.

.MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti di causa;

preso atto che le parti non sono comparse all'udienza del 31 marzo 2022 e all'odierna udienza;

che l'art. 181, comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 d.l. 112/08 conv. con mod. dalla L.n.133/08 prevede che in caso di inattività delle parti non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio;

che tale norma è applicabile al caso di specie in quanto il giudizio è stato proposto dopo il 25 giugno 2008 data di entrata in vigore del predetto decreto (cfr. Cass.n. 4721/14);

L'estinzione va dichiarata con sentenza secondo quanto dispone l'art. 307 quarto comma c.p.c.

Le spese del presente grado restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 c.p.c.) e pertanto nulla va disposto al riguardo.

P.Q.M.

La Corte, così provvede:

visti gli artt. 309 e 307 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla sulle spese del presente grado.

Così deciso in Camera di Consiglio del 21 aprile 2022

Il Presidente est.

Dott. Nicola Pannullo